

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3282/2536

นาง ลออ ศ รีนคร ไทย
นาง บุญ ช่วย ร่ม ศาลา
นาย สม ศักดิ์ จำ มั่น กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 264

พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2517 มาตรา

ที่ดินซึ่งโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดไว้ นั้น เป็นที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 ซึ่งมีข้อกำหนดห้ามโอนสิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทั้งไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดี เมื่อศาลชั้นต้นสั่งให้โจทก์ถอนการยึด กรณีจึงไม่มีเหตุสมควรที่จะกำหนดวิธีการคุ้มครองประโยชน์ของโจทก์ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์

คดีสืบเนื่องมาจากศาลพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้แก่โจทก์ แต่จำเลยทั้งสองไม่ชำระ โจทก์จึงนำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 6225 ซึ่งมีชื่อจำเลยที่ 2 และนางบุญช่วยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์

นางบุญช่วยยื่นคำร้องว่า ที่ดินตามโฉนดดังกล่าวมีข้อกำหนดห้ามโอนตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ. 2517 ขณะนี้ยังไม่พ้นกำหนดเวลาห้ามโอน ขอให้ศาลมีคำสั่งถอนการยึดทรัพย์

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งให้โจทก์ถอนการยึดทรัพย์

โจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งที่โจทก์ถอนการยึดทรัพย์

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องของโจทก์

โจทก์อุทธรณ์คำสั่ง พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งเกี่ยวกับคำร้องขอทุเลาการบังคับว่าให้ยกคำร้องของโจทก์
เสีย

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีคงมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า กรณีมีเหตุสมควรกำหนดวิธีการเพื่อกู้ครองประโยชน์ของโจทก์ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ตามที่โจทก์ฎีกาหรือไม่ ศาลฎีกาพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ดินที่โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดไว้นั้นเป็นที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 ซึ่งตามความในมาตรา 44 วรรคหนึ่งมีข้อกำหนดห้ามโอนสิทธิในที่ดินนั้นไปยังผู้อื่นภายในกำหนดห้าปีนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน อีกทั้งตามความในวรรคท้ายของบทมาตราดังกล่าวยังบัญญัติไว้ชัดเจนว่า "ภายในกำหนดเวลาตามความในวรรคหนึ่งที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดินไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดี" ดังนี้ ขณะที่โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดที่ดินพิพาทนั้นที่ดินดังกล่าวยังคงอยู่ภายใต้ข้อกำหนดห้ามโอน กรณีจึงไม่มีเหตุสมควรที่จะกำหนดวิธีการเพื่อกู้ครองประโยชน์ของโจทก์คำสั่งศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สะสม สิริเจริญสุข-บุญส่ง วรรณกลาง-ประพัฒน์ อุฑาภาพ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ